P U T U S A N
Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJA NANDA PADANG**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Gg. Jaya No. 2b Kel Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Raja Nanda Padang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh HALMAN SIMANULANG,S.H., ANDREAS B SINAMBELA,S.H.,M.H,. M.PAUL RUDOLF NAIBAHO,S.H., KARTIKA SARI,S.H., JAMALUDDIN ALAPGANI HSB,S.H., ROINTAN MANULLANG,S.H., berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Raja Nanda Padang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Raja Nanda Padang** berupa pidana penjara selama ***4 (empat) tahun*** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;
- Disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan labfor polri cabang Medan;
- Uang tunai Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Febriansyah Lubis;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Raja Nanda Padang dan teman terdakwa Febriansyah Lubis (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan William Iskandar GG Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Apriandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, tepatnya didalam rumah milik terdakwa, sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud, dan para saksi Polisi pada saat itu melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah tersebut, sehingga dari hasil pengintaian tersebut para saksi Polisi masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar terdakwa, dan pada saat Para saksi Polisi melakukan Penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi Polisi berhasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah), dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu para saksi Polisi melakukan Penggeledahan dikamar rumah terdakwa sehingga ditemukan diatas tempat tidur terdakwa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sementara teman terdakwa Raja Nanda Padang bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian untuk hal ini para saksi Polis membawa terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang berikut barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Raja Nanda Padang dan saksi Febriansyah (berkas terpisah) bermufakat bersama dengan cara terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan saksi Febriansyah yang membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara saksi Febriansyah membeli dari RIO (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib dengan berat 47,8 (empat tujuh koma delapan gram) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 921/NNF/2023 tanggal 21 februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram (yang selebihnya telah dimusnahkan) barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika adalah milik terdakwa Febriansyah;

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Muhammad Febriansyah Lubis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal bermufakat bersama, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 jo 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, Raja Nanda Padang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan William Iskandar GG Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Apriandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, tepatnya didalam rumah milik terdakwa, sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud, dan para saksi Polisi pada saat itu melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah tersebut, sehingga dari hasil pengintaian tersebut para saksi Polisi masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar terdakwa, dan pada saat Para saksi Polisi melakukan Penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi Polisi berhasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah), dan dari terdakwa ditemukan 1(satu) dompet yang berisikan uang sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu para saksi Polisi melakukan Penggeledahan dikamar rumah terdakwa sehingga ditemukan diatas tempat tidur terdakwa 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sementara teman terdakwa Raja Nanda Padang bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian untuk hal ini para saksi Polis membawa terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang berikut barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik saksi Febriansyah Lubis (berkas terpisah) dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Hendra Syahputra bermufakat bersama untuk memiliki,Narkotika tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi Febriansyah (berkas terpisah) menyimpan dan menguasai sabu sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 921/NNF/2023 tanggal 21 februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Raja Nanda Padang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 920/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Raja Nanda Padang;

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Muhammad Febriansyah Lubis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa Raja Nanda Padang tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa, Raja Nanda Padang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan William Iskandar GG Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Apriandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, tepatnya didalam rumah milik terdakwa, sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud, dan para saksi Polisi pada saat itu melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah tersebut, sehingga dari hasil pengintaian tersebut para saksi Polisi masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar terdakwa, dan pada saat Para saksi Polisi melakukan Penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi Polisi berhasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang (berkas terpisah), dan dari terdakwa ditemukan 1(satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu para saksi Polisi melakukan Penggeledahan dikamar rumah terdakwa sehingga ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas tempat tidur terdakwa 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sementara teman terdakwa Raja Nanda Padang bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian untuk hal ini para saksi Polis membawa terdakwa dan teman terdakwa Raja Nanda Padang berikut barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 921/NNF/2023 tanggal 21 februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Febriansyah;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 920/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Raja Nanda Padang;

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Muhammad Febriansyah Lubis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Raja Nanda Padang tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika Bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **PETRUS SITEPU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama teman Saksi Hengky Ariandi Gultom dan Saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan Anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di Komplek UKA Martubung di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung perisisnya di Pajak Martubung;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah tersebut, sehingga dari hasil pengintaian tersebut para saksi Polisi masuk kedalam rumah Muhammad Febriansyah Lubis tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar Muhammad Febriansyah Lubis yang mana pada saat itu para saksi polisi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para saksi hendak melakukan penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis (berkas terpisah), dan dari teman Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi melakukan penggeledahan dikamar rumah teman Terdakwa sehingga ditemukan diatas tempat tidur teman terdakwa 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis sementara Terdakwa bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HENGKY ARIANDI GULTOM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan teman Saksi lainnya Sandro Petrus Sitepu, dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan Anggota Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Komplek UKA Martubung yang berada di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung;
- Bahwa kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dirumah tersebut, sehingga dari hasil pengintaian tersebut para Saksi masuk kedalam rumah teman Terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para saksi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat para saksi melakukan penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi Polisi berhasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa (berkas terpisah), dan dari teman Terdakwa yaitu Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Para saksi melakukan penggeledahan dikamar rumah teman Terdakwa yaitu Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan diatas tempat tidur 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis, sementara Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Para saksi membawa Terdakwa dan teman Terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi melakukan penangkapaan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, tepatnya didalam rumah milik Muhammad Febriansyah Lubis (berkas terpisah);
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah teman Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara para saksi melakukan penangkapan adalah melakukan pengintaian dirumah tersebut terlebih dahulu, dari hasil pengintaian tersebut para Saksi masuk kedalam rumah teman terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para Saksi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar teman terdakwa yang mana pada saat itu para saksi polisi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para saksi melakukan Penangkapan, ketiga orang laki laki tersebut keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman Terdakwa (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa dan dari terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat para Saksi melakukan Penggeledahan dikamar rumah teman Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan diatas tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidurnya 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Muhammad Febriansyah Lubis sementara Terdakwa bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 920/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Raja Nanda Padang;

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Nanda Raja Padang adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenangnuntuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;
- Disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan labfor polri cabang Medan;
- Uang tunai Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi melakukan penangkapaan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tembung, tepatnya didalam rumah milik Muhammad Febriansyah Lubis (berkas terpisah);

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah teman Terdakwa Bernama Muhammad Febriansyah Lubis tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara para saksi melakukan penangkapan adalah melakukan pengintaian dirumah tersebut terlebih dahulu, dari hasil pengintaian tersebut para Saksi masuk kedalam rumah teman terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para Saksi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar teman Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu para saksi polisi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan dua orang temannya keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, namun para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman Terdakwa (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa dan dari terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebanyak Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat para Saksi melakukan Penggeledahan dikamar rumah teman Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan diatas tempat tidurnya 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis sementara Terdakwa bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 920/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Raja Nanda Padang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenangnuntuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa ”Setiap orang” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (straafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa NANDA RAJA PADANG, yang atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Nanda Raja Padang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 .Tanpa hak menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang tanpa melalui pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa di Jalan William Iskandar Gg Pertama Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, tepatnya didalam rumah milik Muhammad Febriansyah Lubis (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah teman Terdakwa bernama Muhammad Febriansyah Lubis tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, dengancara para saksi melakukan penangkapan adalah melakukan pengintaian dirumah tersebut terlebih dahulu, dari hasil pengintaian tersebut para Saksi masuk kedalam rumah teman terdakwa tersebut, dimana pada saat itu para Saksi melihat 3 (orang) laki laki berada didalam kamar teman Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu para saksi polisi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan dua orang temannya keluar dari dalam kamar dan berusaha hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang rumah, namun para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman Terdakwa (berkas terpisah) namun salah satu dari ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri yaitu Arman, sehingga untuk hal ini para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan teman terdakwa dan dari terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saat para Saksi melakukan Penggeledahan dikamar rumah teman Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis ditemukan diatas tempat tidurnya 1(satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian dengan berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah diitrogasi barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa Muhammad Febriansyah Lubis sementara Terdakwa bersama Arman (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 920/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Raja Nanda Padang;

KESIMPULAN : Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga (3);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;
- Disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan labfor polri cabang Medan;
- Uang sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Febriansyah Lubis;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga setelah selesai menjalani masa tahanannya diharapkan Terdakwa menginsafi perbuatannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA NANDA PADANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) gram;
- Disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan labfor polri cabang Medan;
- Uang sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Ferdiansyah Lubis;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.,	Nurmiati, S.H.,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Sumardy, S., S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)